



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 971 del 23/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 del 23/06/2026

PROPOSTA N. 1744 del 16/06/2026

OGGETTO: Presa d'atto chiusura positiva della conf. di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e art.14 bis della Legge 241/90 e s.m.i. Ditta ICOM Srl (CodUniv SUAP 15.342). Rettifica Determina R.S. n.35 del 09/06/2026.

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO SUAP E ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

Il Dirigente

Premesso che:

-in data 04/03/2026 presso questo Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata presentata dall'Ing. Floriano Noto in qualità di Amministratore della società "ICOM s.r.l.", con sede a Catanzaro in via Gioacchino da Fiore n°50, P.IVA: 02512700796, una richiesta di *"VARIAZIONE ACCESSO SU SP 86 - Richiesta Autorizzazione paesaggistica semplificata - Progetto relativo alla realizzazione di un retail entertainment center regionale denominato borgo antico ubicato su Viale Progresso del Comune di Lamezia Terme"*;

-con nota prot. n. 24906 del 19/03/2026, tramite portale telematico è stata indetta, su istanza della ditta, la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità *asincrona*, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/90 e dell'articolo 13 della Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti d'assenso per l'intervento indicato in oggetto;

-in data 08/06/2026 è stato redatto verbale di chiusura della conferenza di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, in cui è stato deliberato parere FAVOREVOLE all'accoglimento dell'istanza con esclusivo riferimento alla variazione dell'ubicazione dell'accesso su SP 86, specificando che, dovranno essere recepite tutte le prescrizioni, osservazioni e condizioni, nella successiva fase del progetto esecutivo di variante delle opere di urbanizzazione, che dovrà essere sottoposto alla preventiva verifica ed approvazione da parte del Comune (attraverso i suoi uffici competenti) e da parte delle Amministrazioni e/o degli enti coinvolti nel procedimento, per come previsto all'articolo 8 comma 5) della convenzione repertorio n. 165.775 raccolta n. 38.245 del 10/09/2024 per Notaio Rocco Guglielmo stipulata ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini del rilascio di Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di un Retail Entertainment Center regionale denominato "Borgo Antico";

-in data 09/06/2026 con Determina Dirigenziale R.S. n°35, R.G. n°912 è stato preso atto della chiusura positiva della conferenza di servizi, ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e art.14 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

-in data 09/06/2026 la Determina Dirigenziale R.S. n°35 del 09/06/2026 con relativi allegati è stata trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento a tutti gli Enti ed uffici coinvolti nel procedimento;

-in data 11/06/2026 con nota prot. n°089, acquisita agli atti del Comune in data 12/06/2026 prot. com. n°49003 la Società SO.RI.CAL. SPA ha comunicato che il verbale della Conferenza di Servizi richiamava esclusivamente il parere del 04/05/2026 relativo alla rete fognaria, senza considerare il parere del 30/04/2026 riguardante le reti idriche di grande adduzione, pur regolarmente trasmesso entro i termini e quindi pienamente efficace ai fini del procedimento, richiedendo formalmente la revisione e l'integrazione del verbale della Conferenza di Servizi, con espresso recepimento del parere SORICAL. S.p.A. prot. n. 067 del 30/04/2026 in materia di reti acquedottistiche, e il conseguente aggiornamento della determinazione conclusiva;

Preso atto del verbale del 16/06/2026 della conferenza di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, di integrazione del verbale del 08/06/2026, dal quale si evince che:

-entro la data di scadenza fissata per il 04/05/2026, con nota prot. 067 del 30/04/2026, la SO.RI.CAL S.p.A. aveva fatto pervenire il proprio parere in materia di reti acquedottistiche, acquisito agli atti di questo Ente in data 04/05/2026 con prot. com. n. 37114 ma non assegnato dall'ufficio protocollo comunale al Responsabile Unico del Procedimento;

-si prende atto del parere SORICAL. S.p.A. prot. n. 067 del 30/04/2026, acquisito agli atti del Comune in data 04/05/2026 con prot. com. n. 37114;

-La conferenza dà atto:

- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio CZ/KR, che con nota MIC|MiC_SABAP-CZ-KR|0002975-P del 24/03/2026 inserita nel portale telematico regionale Calabria SUE in data 24/03/2026, ha espresso parere paesaggistico favorevole con prescrizioni;
- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, il parere dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Paesaggistica - Urbanistica e Ambiente - Servizio Paesaggistica, con nota protocollo n.0009783 del 25/03/2026 inserita nel portale telematico regionale CalabriaSUE in data 25/03/2026, ha espresso parere paesaggistico favorevole con condizioni;
- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, il parere del Settore Comunale Governo del Territorio - Servizio 1 Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, che con nota del 20/04/2026 inserita nel portale telematico regionale Calabria SUAP in data 20/04/2026, ha espresso parere favorevole con raccomandazione;
- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, il parere del Settore Comunale Servizi Manutentivi con esclusivo riferimento alla variazione dell'ubicazione dell'accesso su SP 86;
- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, il parere della società SO.RI.CAL. SPA, con prescrizioni;
- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, il parere della società SO.RI.CAL. SPA, che con nota prot. n.067 del 30/04/2026 acquisita agli atti di questo Ente in data 04/05/2026 con prot. com. n.37114, ha espresso parere favorevole in materia di reti acquedottistiche, con prescrizioni;
- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, il parere del Settore Tecnico Comunale - Servizio Mobilità Urbana con esclusivo riferimento alla variazione dell'ubicazione dell'accesso su SP 86;

Rilevato che i lavori della Conferenza dei Servizi in modalità *asincrona*, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/90 e dell'articolo 13 della Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), sono stati avviati il 19 Marzo 2026 ed entro la data del 12 Maggio 2026, sono pervenuti i pareri degli enti e degli uffici coinvolti nel procedimento;

Considerato che in base al comma 5) dell'art 14 bis.....*Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;*

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 16/06/2026, di integrazione del verbale del 08/06/2026, redatto dal Responsabile del Procedimento, Pianif. Terr. Antonio Ruberto;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto Dirigente e del RUP Pianif. Terr. Antonio Ruberto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale. n. 251 del 27.04.2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. n°380/2001 e s.m.i.;
- la L.U.R. n°19/2002 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successiva Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al PIAO 2025-2027;
- il Decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Governo del Territorio;

DETERMINA

La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto e di approvare le risultanze del verbale della conferenza dei servizi del 16/06/2026, di integrazione del verbale del 08/06/2026;

Di rettificare la Determina Dirigenziale R.S. n.35 del 09/06/2026 (R.G. n.912 del 09/06/2026) avente ad oggetto: "Presa d'atto chiusura positiva della conf. di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e art.14 bis della Legge 241/90 e s.m.i. Ditta ICOM Srl (CodUniv SUAP 15.342)";

Di ritenere conclusa positivamente la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis, Legge n. 241/1990 sulla base dei pareri favorevoli espressi dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, con esclusivo riferimento alla variazione dell'ubicazione dell'accesso su SP 86, specificando che, dovranno essere recepite tutte le prescrizioni, osservazioni e condizioni riportate nel verbale di chiusura della Conferenza dei servizi del 08/06/2026, e successivo verbale integrativo del 16/06/2026, nella successiva fase del progetto esecutivo di variante delle opere di urbanizzazione, che dovrà essere sottoposto alla preventiva verifica ed approvazione da parte del Comune (attraverso i suoi uffici competenti) e da parte delle Amministrazioni e/o degli enti coinvolti nel procedimento, per come previsto all'articolo 8 comma 5) della convenzione repertorio n. 165.775 raccolta n. 38.245 del 10/09/2024 per Notaio Rocco Guglielmo stipulata ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini del rilascio di Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di un Retail Entertainment Center regionale denominato "Borgo Antico";

Di concludere pertanto positivamente la conferenza dei servizi di cui all'art. 14-Bis della Legge n° 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, con le modalità previste dall'articolo 13 della Legge n°120 del 11 settembre 2020, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;

Di stabilire che, ai sensi del comma 4) art. 14 quater della Legge n° 241/1990 e s.m.i., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

Di disporre che il Responsabile del Procedimento trasmetta a tutti gli Enti invitati in conferenza la presente determinazione con allegati verbali e pareri;

Di stabilire che, ai sensi del comma 3) art.14 quater della Legge n° 241/1990 e s.m.i., la presente determinazione è immediatamente efficace.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;

Di dare altresì atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio SUAP, sito in via Sen. A. Perugini n.15/C, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1744 del 16/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 23/06/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO